COLLECTION PLAYBOOKS · VOLUME 2

ACHETER UN TERRAIN ET CONSTRUIRE AU PAYS

sans te faire arnaquer

La méthode pas à pas pour vérifier, payer et contrôler — même depuis l'étranger. Plus de 100 faits réels étudiés dans 7 pays.



Guinée · Côte d'Ivoire · Sénégal · Cameroun · Bénin · Gabon · Togo

Édition 2026 · mise à jour du 7 novembre 2026

AVANT DE COMMENCER

Comment lire ce livre

Ce livre est fait pour être tes yeux sur place, même si tu vis à des milliers de kilomètres.

Acheter un terrain, puis construire, c'est souvent **l'argent de toute une vie**. Et c'est là que beaucoup de gens perdent tout : un terrain vendu deux fois, un faux papier, un chantier qui n'avance pas, un proche qui « mange » l'argent. Ce livre t'explique, **étape par étape**, comment éviter ces pièges.

Tu vis à l'étranger

Tu veux investir au pays mais tu as peur. Lis tout, dans l'ordre. La **partie 3** est faite pour toi.

Tu achètes ton premier terrain

Lis les **parties 1 et 2** avant de donner le moindre franc. Fais chaque checklist.

Tu as déjà un terrain

Vérifie d'abord tes papiers (**chapitre 3**), puis va à la **partie 4** pour construire.

Ce que tu vas trouver dans chaque chapitre

En bref

Le chapitre en 3 lignes.

Les mots à connaître

Chaque mot difficile expliqué **en simple** et **en pro**.

Fait réel

Une histoire **réelle**, tirée de la presse, rendue anonyme.

Cas concret

L'histoire de Mamadou ou d'Aïcha.

Phrase de la diaspora

Une vraie phrase écrite sur un forum ou sous une vidéo.

Erreur · Astuce · Checklist

Les pièges, les bons réflexes, la liste à cocher.

Les deux personnes qu'on va suivre

MAMADOU, 38 ANS

Guinéen, chauffeur à Paris depuis 12 ans. Il veut construire une maison à Conakry pour sa famille. Il envoie l'argent à son cousin, qui « s'occupe de tout ».

AÏCHA, 31 ANS

Commerçante à Abidjan. Un démarcheur lui propose un terrain « pas cher » à Bingerville, « avec les papiers du village ».

Attention : Mamadou et Aïcha sont des **personnages inventés** pour t'aider à suivre. Les **« faits réels »**, eux, sont de vraies histoires, publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026. Nous les avons **rendues anonymes** : pas de nom, pas de lieu précis, des montants arrondis. Ce qui compte, c'est la leçon, pas les personnes.

À LIRE AVANT TOUT : CE LIVRE NE REMPLACE PAS LE NOTAIRE

Ce livre te **prépare** : il te dit quoi vérifier, quoi demander, et comment repérer un piège. Mais chaque terrain est différent, et **les lois changent**. Avant de signer, fais toujours confirmer par un **notaire** que tu as choisi toi-même. Les chiffres (prix, frais, délais) sont donnés à une date précise : ils peuvent avoir changé quand tu lis ce livre. Ce guide sert à informer. Si tu vois une erreur, écris-nous à **[adresse e-mail à ajouter]** : nous corrigerons vite.

PARTIE 1

Comprendre le danger

Avant d'apprendre la méthode, il faut voir comment les gens perdent leur argent. Les arnaques au terrain ne sont pas de la malchance : ce sont des pièges qui se répètent, d'un pays à l'autre.

CHAPITRE 01

Pourquoi tant de gens perdent leur argent

Les arnaques changent de visage, mais ce sont toujours les mêmes 10 pièges.

EN BREF

- Nous avons étudié **plus de 100 faits réels** dans 7 pays. Ils se rangent tous dans **10 pièges**.
- Le danger ne vient pas seulement des escrocs : il peut venir de la **famille**, d'un **chef de quartier**, d'un **agent de l'État**, et même d'un **notaire**.
- Pour la diaspora, le piège a presque toujours la même forme : **un seul intermédiaire + de l'argent envoyé de loin + une maison payée avant que le terrain soit à ton nom**.

LES MOTS À CONNAÎTRE (1/2)

Titre foncier

En simple : Le papier officiel le plus fort qui dit : « ce terrain appartient à cette personne ».

En pro : *Acte d'immatriculation de l'immeuble au livre foncier, qui établit le droit de propriété de façon définitive (sauf exceptions prévues par la loi).*

Double vente

En simple : Le même terrain vendu à deux personnes (ou plus).

En pro : *Cession successive d'un même bien à plusieurs acquéreurs, souvent qualifiée de stellionat.*

Stellionat

En simple : Vendre un terrain qui n'est pas à toi, ou qui est déjà vendu.

En pro : *Infraction qui consiste à vendre ou hypothéquer un bien dont on n'est pas propriétaire, ou à cacher qu'il est déjà vendu ou grevé.*

LES MOTS À CONNAÎTRE (2/2)

Domaine de l'État

En simple : Les terrains qui appartiennent à l'État (bord de mer, réserves, routes prévues…). On ne peut pas les acheter à un particulier.

En pro : *Ensemble des biens immobiliers de l'État, public (inaliénable) ou privé, soumis à un régime juridique spécial.*

Promoteur

En simple : Une société qui vend des terrains ou des maisons « clé en main ».

En pro : *Professionnel qui organise une opération immobilière (lotissement, construction) pour la vendre à des acquéreurs.*

Les 10 pièges, avec un fait réel pour chacun

1

Le terrain de quelqu'un d'autre

On te vend un terrain qui n'appartient pas au vendeur, parfois avec un faux titre.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2025 : deux hommes vendent le terrain d'une autre personne avec un faux titre foncier, pour plusieurs milliards en monnaie locale. L'acheteur avait pourtant signé chez un notaire.

2

La double vente

Le même terrain est vendu à plusieurs personnes. Le premier qui fait les papiers gagne.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2026 : cinq personnes paient en tout plus de cent millions de francs CFA pour des parcelles déjà attribuées à d'autres.

3 Les faux papiers

Faux titre, faux cachet, fausse signature du maire ou du préfet.

Fait réel — Afrique de l'Ouest : un faussaire est arrêté avec une quinzaine de faux cachets de mairies. Il imitait la signature des maires pour fabriquer de faux papiers de parcelles.

4 Le promoteur qui ne livre jamais

Tu paies d'avance des terrains « viabilisés » ou des maisons. Rien n'arrive.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2022-2025 : une coopérative d'une quarantaine de travailleurs paie plus de deux cents millions de francs CFA pour une quarantaine de parcelles « viabilisées »… qui n'existent pas légalement.

5 L'agent de l'État complice

Un agent de la mairie, du cadastre ou de l'Habitat aide l'arnaque, ou signe un papier qu'il ne devrait pas signer.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2026 : un agent de l'administration est poursuivi pour avoir validé un nouveau plan sur un terrain de famille qui avait déjà un plan ancien. Il est présumé innocent.

6 Le terrain de l'État, puis la démolition

Le terrain est au bord de la mer, sur une route prévue ou dans une réserve de l'État. Un jour, les engins arrivent.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2025 : une maison avec un titre foncier vieux de plus de vingt ans est démolie : une route était prévue à cet endroit dans un plan d'aménagement.

7 Le chef coutumier ou le chef de quartier qui revend

Celui qui t'a vendu, ou celui qui le remplace, revend le terrain à quelqu'un d'autre.

Fait réel — Afrique de l'Ouest : un terrain acheté sans titre est revendu **sept ans plus tard** par les mêmes vendeurs.

8 La famille et les héritiers

Un parent vend sans l'accord de tous les héritiers, ou garde l'argent qu'on lui a confié.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2026 : une parcelle de famille est vendue sans l'accord d'un des fils. Il s'oppose : tout est bloqué, et l'acheteur ne récupère qu'une partie de son argent.

9 Le notaire fautif

C'est rare, mais ça arrive : l'argent confié au notaire disparaît.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2026 : une très grosse somme confiée à un notaire pour acheter un immeuble n'a été ni investie ni rendue, selon le tribunal qui l'a condamné en première instance.

10 La fausse annonce sur les réseaux

Une page Facebook, un message WhatsApp ou un faux « communiqué officiel » propose des parcelles. Tu paies à partir d'une simple capture d'écran.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2026 : un organisme public du logement doit démentir une fausse vente de « parcelles viabilisées » diffusée sur une fausse page. Elle visait aussi la diaspora.

Et à l'étranger aussi

Les escrocs viennent chercher la diaspora là où elle vit.

Fait réel — Europe, 2025 : une société d'investissement soupçonnée d'être fictive promettait des terrains et des maisons en Afrique. L'enquête parle de près d'une centaine de victimes de la diaspora et de plus d'un million d'euros. La personne poursuivie est présumée innocente jusqu'au jugement.

La formule du piège de la diaspora

Quand on regarde les affaires qui touchent les personnes de la diaspora, on retrouve presque toujours **les trois mêmes ingrédients** :



*Si tu reconnais ces **3 ingrédients** dans ton projet, arrête-toi et lis la partie 3.*

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2025

Un émigré signe un contrat de construction de plus de dix millions de francs CFA avec un « entrepreneur ». Pour le rassurer, l'entrepreneur lui envoie des **photos du chantier**. En réalité, les photos viennent **d'autres chantiers**. Confiant, l'émigré paie encore d'autres parcelles. Au total, il perd **plus de trente millions de francs CFA**.

Son erreur : croire des photos sans preuve qu'elles venaient bien de *son* terrain (date, lieu, vidéo en direct).

> *« Voilà la situation que la diaspora vit. On ne peut plus faire confiance à personne. […] Quand tu lui remets, il disparaît. »*
>
> Commentaire d'un internaute de la diaspora, 2026

CAS CONCRET — MAMADOU

Mamadou envoie 5 millions GNF par mois à son cousin pour « acheter le terrain et commencer les fondations ». Il n'a jamais vu le papier du terrain. Il reçoit des photos sur WhatsApp. **Les 3 ingrédients du piège sont là.** Dans les chapitres suivants, on va voir ce qu'il aurait dû faire à chaque étape.

NIVEAU DÉBUTANT

Retiens une seule chose : **un papier montré par le vendeur ne prouve rien**. Seul le bureau officiel (Conservation foncière, cadastre) peut te dire à qui est le terrain.

NIVEAU EXPERT

Dans plusieurs affaires, l'acheteur avait un notaire, un plan et des reçus. Le point faible était ailleurs : **titre non vérifié au livre foncier**, **zone non constructible** ou **héritiers absents**. La sécurité vient de la vérification croisée, pas d'un seul professionnel.

CHECKLIST : SUIS-JE EN DANGER ?

- [ ] Une seule personne s'occupe de tout (argent, papiers, chantier).
- [ ] Je n'ai jamais vu le titre foncier, ni sa vérification au bureau officiel.
- [ ] On me presse de payer vite (« d'autres acheteurs attendent »).
- [ ] Le prix est beaucoup plus bas que les autres terrains du quartier.
- [ ] Je paie la construction alors que le terrain n'est pas encore à mon nom.

Une seule case cochée = stop. Lis la suite avant de payer quoi que ce soit.

CHAPITRE 02

Les 6 idées fausses qui coûtent des millions

Ce que « tout le monde dit » n'est pas toujours vrai. Ces 6 croyances ont ruiné beaucoup de gens.

EN BREF

- La confiance ne remplace pas la vérification, **même avec la famille**.
- Les papiers du village ou du quartier **ne sont pas des titres de propriété**.
- Même un vrai titre peut tomber si le terrain est **sur le domaine de l'État**.

IDÉE FAUSSE N°1

« La famille, c'est la meilleure garantie. »

LA RÉALITÉ

Beaucoup de personnes de la diaspora racontent avoir été trompées par un proche. Souvent, la victime ne porte pas plainte « pour ne pas casser la famille » : on appelle ça le **masla**. Le proche le sait.

La bonne règle : on peut faire confiance à la famille, mais on **vérifie quand même**, et on ne confie jamais tout à la même personne (chapitre 8).

> *« Je ne vais plus investir au pays si je ne suis pas sur place pour contrôler moi-même la gestion. Mon oncle et un de mes amis m'ont arnaqué de plusieurs millions. »*
>
> Commentaire d'un internaute de la diaspora, 2026

IDÉE FAUSSE N°2

« On fera le titre plus tard. »

LA RÉALITÉ

Un terrain sans titre peut être **revendu** pendant que tu attends. Dans un fait réel, une acheteuse a vu son terrain revendu sept ans après par les mêmes vendeurs : elle n'avait jamais fait le titre.

La bonne règle : les papiers font partie du prix. Si tu n'as pas l'argent pour les papiers, tu n'as pas encore l'argent pour le terrain (chapitre 6).

IDÉE FAUSSE N°3

« L'attestation du quartier ou du village, ça suffit. »

LA RÉALITÉ

Dans plusieurs pays, les responsables de l'Habitat le rappellent : l'attestation signée par le quartier ou le village **n'est pas un papier de l'État**. Dans certains pays, elle a même été remplacée par un nouveau document officiel (voir les fiches pays).

La bonne règle : l'attestation est un point de départ, pas une preuve de propriété (chapitre 3).

IDÉE FAUSSE N°4

« Le chef du village ou le chef de quartier, c'est la garantie. »

LA RÉALITÉ

Fait réel : des lots ont été vendus dans une **ancienne carrière** qui n'avait jamais été lotie. Quelques années plus tard, un glissement de terrain y a fait de nombreux morts. Dans un autre fait réel, un homme qui se disait « propriétaire coutumier » a encaissé l'argent de plusieurs parcelles… qui appartenaient à d'autres.

La bonne règle : un titre de chef n'est pas un titre de propriété.

IDÉE FAUSSE N°5

« Avec mon titre foncier, je suis protégé à 100 %. »

LA RÉALITÉ

Le titre foncier est le papier le plus fort. Mais dans un fait réel de 2026, l'État a annulé **plusieurs titres fonciers** parce que les terrains étaient sur le domaine public maritime (le bord de mer). Dans un autre, une maison titrée depuis plus de vingt ans a été démolie pour une route prévue.

La bonne règle : en plus du titre, vérifie **où** est le terrain : bord de mer, route prévue, réserve de l'État (chapitre 4, vérification n°6).

IDÉE FAUSSE N°6

« Si c'est chez un notaire, c'est forcément sûr. »

LA RÉALITÉ

Le notaire est indispensable. Mais dans un fait réel, une très grosse somme confiée à un notaire a disparu. Et dans un autre, la vente avait été signée chez un notaire avec un faux titre : c'est la **Conservation foncière** qui a découvert le faux.

La bonne règle : c'est **toi** qui choisis le notaire (pas le vendeur), tu paies par étapes contre reçu, et tu fais vérifier le titre à la source (chapitre 5).

ERREUR À ÉVITER

Croire qu'un seul « bon contact » suffit : un parent sérieux, un chef respecté, un notaire connu. **Aucune personne seule ne remplace les vérifications.**

CE QU'IL FAUT RETENIR EN 6 LIGNES

- [ ] La famille, on l'aime, mais on la vérifie.
- [ ] Le titre se fait tout de suite, pas « plus tard ».
- [ ] L'attestation du quartier n'est pas un titre.
- [ ] Le chef de quartier n'est pas une garantie.
- [ ] Même titré, un terrain doit être hors des zones de l'État.
- [ ] Le notaire, c'est toi qui le choisis, et tu paies par étapes.

PARTIE 2

Acheter le terrain

2

Voici la méthode : lire les papiers, faire les 12 vérifications, choisir les bons professionnels, connaître le vrai prix, et payer sans risque.

CHAPITRE 03

Les papiers d'un terrain, du plus faible au plus sûr

Un papier peut avoir l'air officiel et ne rien valoir. Apprends à lire l'échelle des papiers avant de payer.

EN BREF

- Tous les papiers ne se valent pas. Un **reçu** ou une **attestation du quartier** ne prouvent pas que le vendeur est propriétaire.
- Dans les 7 pays du livre, le papier le plus fort est le **titre foncier** (en Côte d'Ivoire : l'ACD inscrit au Livre foncier).
- Attention à la grande différence : **« le terrain a un titre »** n'est pas la même chose que **« le titre est à ton nom »**.

LES MOTS À CONNAÎTRE (1/2)

Attestation de cession

En simple : Un papier signé par le chef de quartier, le chef de village ou le vendeur, qui dit « j'ai cédé ce terrain ». Ce n'est pas un papier de l'État.

En pro : *Acte sous seing privé ou coutumier constatant une cession, sans valeur de titre de propriété opposable aux tiers.*

Lettre d'attribution

En simple : Un papier de l'administration qui dit « on te donne cette parcelle », mais pas encore pour toujours.

En pro : *Acte administratif accordant un droit provisoire sur une parcelle, préalable à la délivrance du titre définitif.*

Livre foncier

En simple : Le grand registre officiel où l'État écrit qui est propriétaire de chaque terrain titré.

En pro : *Registre public tenu par le conservateur foncier, où sont immatriculés les immeubles et inscrits les droits réels.*

LES MOTS À CONNAÎTRE (2/2)

Mutation

En simple : Le changement de nom sur le titre : l'ancien propriétaire est remplacé par toi.

En pro : *Inscription au Livre foncier du transfert de propriété au profit de l'acquéreur.*

Titre mère

En simple : Le titre d'un grand terrain, avant qu'on le découpe en petites parcelles.

En pro : *Titre foncier d'origine dont sont issus, par morcellement, de nouveaux titres.*

Morcellement

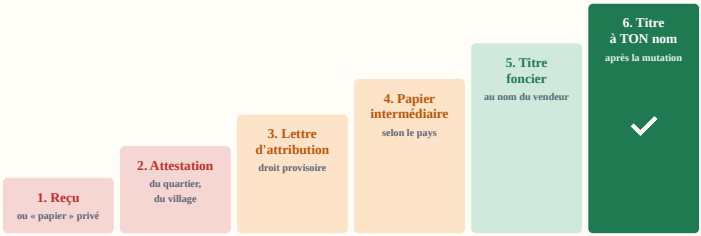
En simple : Découper officiellement un grand terrain titré en plusieurs parcelles, chacune avec son propre titre.

En pro : *Division d'un immeuble immatriculé donnant lieu à la création de nouveaux titres fonciers distincts.*

L'échelle des papiers

Imagine un escalier. En bas, les papiers qui ne prouvent presque rien. En haut, le papier qui fait de toi le pro-

priétaire. **Ton but : monter jusqu'à la dernière marche.**



Plus tu montes, plus tu es protégé. **Seule la marche 6** *fait de toi le propriétaire inscrit.*

1. **Le reçu ou le « papier » entre deux personnes.** Il prouve seulement qu'une somme a été payée. Il ne prouve pas que le vendeur avait le droit de vendre.

2. **L'attestation du quartier ou du village.** Elle montre que les voisins connaissent l'occupant. Mais ce n'est pas un papier de l'État. Le même terrain peut avoir plusieurs attestations, signées par des personnes différentes.

3. **La lettre d'attribution (ou la délibération de la commune).** L'administration donne un droit, mais **provisoire**. Il peut être retiré.

4. **Le papier intermédiaire.** Chaque pays a le sien : permis d'habiter, arrêté de concession, ADU, décision de cession… C'est une étape vers le titre, pas le titre.

5. **Le titre foncier.** C'est le papier le plus fort : le terrain est inscrit au Livre foncier. Mais s'il est encore au nom du vendeur, **toi, tu n'as encore rien**.

6. **Le titre à ton nom.** Après la vente chez le notaire, le bureau foncier inscrit ton nom : c'est la **mutation**. À partir de là seulement, tu es le propriétaire officiel.

> *« Faute d'un acte notarié, vous n'êtes jamais propriétaire. Faute d'un titre foncier, vous êtes susceptible de vous faire arnaquer. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2018

Les papiers des 7 pays, en un coup d'œil

Les noms changent d'un pays à l'autre, mais l'escalier est le même. Les détails sont dans les **fiches pays**, à la fin du livre.

Guinée

Faible : reçu, attestation de cession du chef de quartier.

Étape : permis d'habiter, arrêté d'occupation ou de concession, livret foncier (à transformer en titre).

Sûr : titre foncier, de préférence « sécurisé » (numérique), vérifié par un certificat de propriété récent.

Côte d'Ivoire

Faible : reçu, attestation villageoise (remplacée par l'ADU depuis le 1er juillet 2024).

Étape : ADU, lettre d'attribution, arrêté de concession provisoire.

Sûr : ACD inscrit au Livre foncier ; après ton achat, le certificat de mutation (CMPF) à ton nom.

Sénégal

Faible : « acte de vente » ou « acte de cession » signé entre particuliers, même légalisé à la mairie.

Étape : délibération de la commune (valable seulement si elle est approuvée), bail de l'État.

Sûr : titre foncier individuel, inscrit à ton nom au Livre foncier.

Cameroun

Faible : reçu, papier signé chez le chef.

Étape : lettre d'attribution (elle « ne vaut pas titre foncier »), lot d'un titre mère pas encore morcelé.

Sûr : titre foncier à ton nom (après morcellement et mutation).

Bénin

Faible : reçu, convention de vente, même « légalisée ».

Étape : avis d'imposition, attestation de recasement, attestation de détention coutumière (sa délivrance est suspendue depuis mars 2024).

Sûr : titre foncier, le seul papier qui donne la pleine propriété.

Gabon

Faible : reçu, attestation de cession entre particuliers sur un terrain sans titre.

Étape : dossier de régularisation, puis décision de cession (avant-dernière étape).

Sûr : titre foncier délivré par la Conservation foncière.

Togo

Faible : reçu, convention de vente, procès-verbal de palabre familial.

Étape : certificat administratif, jugement, demande d'immatriculation (réquisition) en cours.

Sûr : titre foncier.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST

Un homme achète un terrain avec un **contrat de vente** et un **papier administratif**. Il construit sa maison. Un jour, un autre acheteur arrive avec un **titre foncier** sur le même terrain. Devant la justice, c'est le titre foncier qui gagne. Le premier acheteur doit partir et ne peut plus que demander une indemnité.

La leçon : face à un titre foncier, un papier plus faible perd presque toujours. Monte l'escalier **avant** de construire.

« Le terrain a un titre » ≠ « le titre est à ton nom »

C'est l'erreur la plus fréquente. Le vendeur dit : « Le terrain est titré. » C'est peut-être vrai. Mais tant que la **mutation** n'est pas faite, le titre porte **son** nom, pas le tien. Il peut encore vendre à quelqu'un d'autre, ou mettre le terrain en garantie d'une dette.

Deux autres pièges à connaître :

- **Le titre mère.** Le vendeur a un titre pour un grand terrain. Il te vend un petit morceau. Tant que ton morceau n'a pas été **découpé officiellement** (morcellement) et mis à ton nom, ton lot n'existe pas encore sur le papier.
- **Le titre « inattaquable ».** Au Bénin, et au Gabon depuis 2026, le titre foncier est « définitif et inattaquable ». C'est une bonne protection quand c'est toi qui l'as. Mais si un fraudeur obtient le titre avant toi, tu risques de ne récupérer que de l'argent, pas le terrain. Raison de plus pour vérifier **avant** de payer.

Les 8 signes d'un papier douteux

Un faux papier peut être très bien imité : faux cachet, fausse signature, faux numéro. Ces signes ne prouvent

pas qu'un papier est faux. Ils te disent : **« attention, fais vérifier au bureau officiel. »**

MÉFIE-TOI SI…

1. Le vendeur ne montre qu'une **photocopie** ou une photo WhatsApp, jamais l'original.
2. Il **refuse** que ton notaire vérifie le titre au bureau foncier.
3. Le **numéro** du titre manque, ou il change d'un papier à l'autre.
4. Le **nom** sur le titre n'est pas celui de la pièce d'identité du vendeur.
5. La **surface** ou la forme sur le papier ne correspond pas au terrain que tu vois.
6. Le papier a été délivré **après** la date où ce type de papier a été supprimé (exemple : une attestation villageoise « neuve » en Côte d'Ivoire après juillet 2024).
7. On te montre un **duplicata** (une copie du titre) tout récent, ou le titre a fait l'objet d'un **avis de perte** dans la presse.
8. Les **cachets** ou les signatures sont flous, ou d'un service qui ne délivre pas ce papier.

Dans un fait réel déjà vu au chapitre 1, un faussaire a été arrêté avec une quinzaine de faux cachets de mairies. **À l'œil nu, tu ne peux pas savoir.** Seul le bureau qui a délivré le papier peut te dire s'il est vrai.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2026

Un homme vend une parcelle que son frère lui aurait « donnée ». Il n'y a **aucun papier**, et l'acheteuse le sait. Après la vente, le frère refuse de céder le terrain. Le vendeur se retrouve devant le tribunal pour avoir vendu un bien qui n'était pas à lui.

La leçon : pas de papier, pas d'achat. Un don de terrain doit être écrit chez le notaire, et le terrain doit être au nom de celui qui vend.

CAS CONCRET — AÏCHA

Le démarcheur montre à Aïcha une **« attestation villageoise »** datée de 2025, avec un beau cachet. Aïcha se souvient : en Côte d'Ivoire, l'attestation villageoise a été remplacée par l'**ADU** depuis juillet 2024. Un papier de ce type, daté de 2025, doit l'alerter.

Et même une vraie ADU n'est qu'une **étape** : le papier qui donne la propriété, c'est l'**ACD**. Aïcha demande donc : « Le lotissement est-il approuvé ? Où en est la demande d'ACD ? » Le démarcheur ne sait pas répondre. Aïcha garde son argent.

NIVEAU DÉBUTANT

Pose toujours ces 2 questions : **« Quel est le numéro du titre ? »** et **« Le titre est-il au nom de la personne qui me vend ? »** Si la réponse est floue, tu arrêtes.

NIVEAU EXPERT

Distingue le **droit inscrit** (titre au Livre foncier) de la simple **présomption** (attestation, avis d'imposition). Vérifie aussi l'origine : titre mère, morcellements, et, en Guinée, si un titre ancien a bien été repris dans le système numérique (à confirmer avec le notaire).

ERREUR À ÉVITER

Payer un terrain « titré » sans exiger que la vente se termine par la **mutation à ton nom**. Tant que ton nom n'est pas au Livre foncier, le terrain peut encore t'échapper.

ASTUCE

Fais une photo de chaque papier que le vendeur te montre, avec la date. Envoie les photos à **ton** notaire et demande-lui : « À quelle marche de l'escalier est ce papier ? Qu'est-ce qui manque pour arriver au titre à mon nom ? »

CHECKLIST : OÙ EN EST MON PAPIER ?

- [ ] Je connais le nom exact du papier que le vendeur me montre.
- [ ] Je sais à quelle marche de l'escalier il se trouve.
- [ ] Le terrain a un numéro de titre (ou d'ACD en Côte d'Ivoire).
- [ ] Le titre est au nom du vendeur (même nom que sa pièce d'identité).
- [ ] Si c'est un morceau d'un grand terrain, le morcellement est prévu dans l'acte.
- [ ] La vente se termine par la mutation à mon nom.

Les règles des pays viennent des textes officiels et des sites publics consultés en novembre 2026 (voir les fiches pays). Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes.

CHAPITRE 04

Les 12 vérifications avant de payer 1 franc

Le cœur du livre. Suis-les dans l'ordre, coche-les une par une. Tant qu'une case n'est pas cochée, tu ne paies pas.

EN BREF

- **Vérifier d'abord, payer ensuite.** Jamais l'inverse, même pour « réserver ».
- On vérifie 4 choses : **le vendeur**, **le papier**, **le lieu** et **les gens autour** (héritiers, voisins).
- Les vérifications se font **au bureau officiel**, pas auprès du vendeur. Si tu vis à l'étranger, ton notaire ou une personne de confiance les fait pour toi, et te donne les preuves.

LES MOTS À CONNAÎTRE (1/2)

Conservation foncière

En simple : Le bureau de l'État qui garde le grand registre des terrains titrés. C'est lui qui sait à qui est un terrain.

En pro : *Service chargé de la tenue du livre foncier, de l'immatriculation des immeubles et de l'inscription des droits réels.*

Certificat de propriété

En simple : Une « photo » du titre à une date précise : à qui est le terrain, et s'il y a un problème dessus.

En pro : *Document délivré par le conservateur, attestant l'état des droits inscrits sur un titre foncier à une date donnée.*

Cadastre

En simple : Le service qui a les plans des terrains : leur forme, leur taille, leur place.

En pro : *Service technique de description et de délimitation des parcelles (plans, numérotation, superficies).*

LES MOTS À CONNAÎTRE (2/2)

Bornage

En simple : Poser des bornes (petits poteaux de ciment) aux coins du terrain pour marquer ses limites.

En pro : *Opération par laquelle un géomètre fixe et matérialise les limites d'une propriété, de préférence en présence des voisins.*

Héritier

En simple : Une personne qui reçoit une part des biens d'un parent mort.

En pro : *Personne appelée à la succession du défunt, désignée par la loi ou par testament.*

Jugement d'hérédité

En simple : Le papier du tribunal qui donne la liste officielle des héritiers.

En pro : *Décision judiciaire constatant la qualité d'héritier et la dévolution successorale.*

Le vendeur

1 Le vendeur est-il bien le propriétaire ?

Quoi faire : Compare le nom sur sa pièce d'identité avec le nom sur le titre.

Où : Chez le notaire, avec les originaux (pas des photos WhatsApp).

Si c'est un représentant : Exige sa procuration écrite, signée chez un notaire.

Coût : Rien.

Alerte : le vendeur refuse de montrer l'original, ou « le propriétaire est en voyage » et c'est un cousin qui vend.

Le papier

2 Le titre existe-t-il vraiment au bureau officiel ?

Quoi faire : Note le numéro du titre. Fais vérifier qu'il existe et qu'il correspond à ce terrain.

Où : Conservation foncière du lieu. En Côte d'Ivoire : aussi le site SIGFU. Au Bénin : le cadastre en ligne de l'ANDF ou le code *401#.

Qui : Ton notaire, ou toi avec le vendeur.

Coût : Variable selon le pays : demande le tarif au bureau (fiches pays).

Alerte : pas de numéro de titre, ou « le titre est en cours ». Tu n'achètes pas un terrain titré : tu achètes un risque.

3 Le certificat de propriété récent

Quoi faire : Demande un certificat (ou « état foncier ») daté de **moins de 3 mois**.

Pourquoi : Il dit qui est le propriétaire inscrit **aujourd'hui**, et s'il y a une dette ou une opposition.

Où : Conservation foncière. En Guinée, un décret de 2023 sur les lotissements exige ce certificat du conservateur.

Délai : Quelques jours en général.

Alerte : le nom sur le certificat n'est pas celui du vendeur, ou le certificat est vieux.

4 L'histoire du terrain

Quoi faire : Demande d'où vient le terrain : le « titre mère », les découpages, les ventes d'avant.

Pourquoi : Un grand terrain découpé plusieurs fois cache souvent des parcelles vendues en double.

Où : Conservation foncière et cadastre, par le notaire.

Astuce : Demande aussi les anciens actes de vente.

Alerte : le vendeur a acheté il y a quelques semaines et revend déjà, ou personne ne sait d'où vient le terrain.

5 Le terrain a-t-il une dette ou une opposition ?

Quoi faire : Vérifie qu'il n'y a pas d'hypothèque (le terrain sert de garantie pour une dette), de saisie ou d'opposition inscrite.

Où : Sur le certificat de propriété (vérification 3).

Aussi : Cherche le numéro du titre dans la presse : des propriétaires publient des avis de **perte de titre**.

Coût : Rien de plus.

Alerte : un avis de perte du titre a été publié récemment. Un faux duplicata est peut-être en circulation.

Le lieu

6 La zone est-elle constructible ?

Les zones interdites : Bord de mer, îles, mangroves, bas-fonds, réserves de l'État, routes et caniveaux prévus, abords d'aéroport, anciennes carrières.

Où vérifier : Urbanisme (en Guinée : la DATU), mairie, cadastre.

Au Sénégal : Vérifie que la zone n'est pas concernée par le gel des procédures foncières décidé en 2024.

Coût : Souvent gratuit (une demande écrite).

Alerte : terrain très près de la mer, dans un bas-fond, ou au milieu d'une zone où l'État a déjà démoli.

FAIT RÉEL — BORD DE MER, 2026

Dans un pays d'Afrique de l'Ouest, l'État annule **plusieurs titres fonciers** d'une société, au bord de la mer. Raison : les terrains sont sur le **domaine public maritime** (le bord de mer), qui ne peut pas être vendu. Les terrains et les constructions reviennent à l'État, sans indemnisation.

La leçon : un titre ne protège pas un terrain qui n'aurait jamais dû être vendu. La vérification n°6 est aussi importante que les autres.

7 Le plan d'aménagement du quartier

Quoi faire : Demande le plan du quartier : routes à élargir, caniveaux, équipements prévus.

Pourquoi : Une route prévue peut passer sur ton terrain, même titré.

Où : Urbanisme et mairie.

Fait réel : Une maison titrée depuis plus de vingt ans a été démolie : une route était prévue dans le plan du quartier.

Alerte : des croix rouges sur les maisons voisines, ou des bornes de route près du terrain.

8 Le bornage sur place

Quoi faire : Un géomètre agréé, **choisi par toi**, vérifie que le terrain sur place est bien celui du titre (forme, taille, bornes).

Pourquoi : On peut te montrer un vrai titre… d'un autre terrain.

Avec qui : De préférence en présence des voisins.

Coût : Sur devis ; souvent quelques centaines de milliers de F CFA (chapitre 5).

Alerte : le vendeur impose « son » géomètre, ou la surface mesurée ne correspond pas au titre.

> *« N'étant pas sur place, j'envoie une personne regarder et on lui présente effectivement le terrain et un titre foncier. Mais il s'agissait en fait du titre foncier d'un autre terrain. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés

Les gens autour

9 Les héritiers sont-ils tous d'accord ?

Quand : Si le propriétaire est mort, ou si c'est un terrain de famille.

Quoi demander : Le **jugement d'hérédité** complet, et la signature de **tous** les héritiers chez le notaire.

Pourquoi : Un seul héritier oublié peut bloquer la vente des années plus tard.

Coût : Rien pour toi : c'est au vendeur de fournir les papiers.

Alerte : « les autres frères sont d'accord, ils signeront plus tard ».

FAIT RÉEL — UN HÉRITIER OUBLIÉ

Une veuve et ses enfants vendent la parcelle du mari décédé pour plusieurs centaines de millions. Mais un fils du premier mariage n'a pas été mis dans le jugement d'hérédité. Il s'oppose. L'acheteur fait arrêter le bornage. Il ne récupère qu'une partie de son argent, et l'affaire finit au tribunal.

10 Les voisins et les occupants

Quoi faire : Va sur le terrain (ou envoie quelqu'un) et parle aux voisins.

Les questions : Qui occupe ce terrain ? Depuis quand ? Est-ce qu'il y a une dispute ? Est-ce qu'il a déjà été vendu ?

Aussi : Regarde s'il y a des traces : fondations, bornes, plaque d'un autre nom.

Coût : Rien.

Alerte : un voisin dit « ce terrain-là, il y a déjà eu un problème ».

Les deux dernières vérifications

11 L'offre est-elle vraie ?

Quand : L'offre vient de Facebook, WhatsApp, TikTok ou d'un « communiqué officiel ».

Quoi faire : Vérifie sur le **site officiel** de l'organisme, et appelle son numéro officiel.

Fait réel : En 2026, un organisme public du logement a dû démentir une fausse vente de « parcelles viabilisées » qui visait aussi la diaspora.

Coût : Rien.

Alerte : on te demande de payer à partir d'une simple capture d'écran.

12 Le prix est-il normal ?

Quoi faire : Compare avec 3 terrains du même quartier.

Pourquoi : Un prix très bas cache souvent un problème : terrain litigieux, zone interdite, double vente.

La pression : « Il faut payer aujourd'hui, d'autres acheteurs attendent » est une technique d'escroc.

Coût : Rien.

Alerte : le prix est 30 % (ou plus) en dessous des autres terrains du quartier.

FAIT RÉEL — VÉRIFIER APRÈS AVOIR PAYÉ

Un acheteur paie une concession à une famille : le père, la mère et les enfants sont tous là, tous d'accord. Il demande une semaine pour vérifier… **après le premier versement**. Il découvre que le terrain appartient à un autre homme. Mais il a déjà payé une très grosse somme. La famille coupe ses téléphones. Seule la moitié lui sera rendue.

La leçon : l'accord de toute une famille ne prouve pas la propriété. **On vérifie d'abord, on paie ensuite.**

CAS CONCRET — AÏCHA

Le démarcheur presse Aïcha : « Le propriétaire part au village demain, il faut verser 1 million aujourd'hui pour réserver. » Aïcha répond : « Je verse le jour où mon notaire a le certificat de propriété et le plan de l'urbanisme. » Le démarcheur ne rappelle jamais. **Elle vient d'économiser son million.**

NIVEAU DÉBUTANT

Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Imprime le **Kit 1** (checklist des 12 vérifications), donne-le à ton notaire, et demande une **preuve écrite** pour chaque case.

NIVEAU EXPERT

Recoupe trois sources indépendantes : **livre foncier** (propriétaire et charges), **cadastre** (position et surface), **urbanisme** (affectation du sol). Une seule source fiable ne suffit pas quand l'administration elle-même a des archives incomplètes.

ASTUCE POUR LA DIASPORA

Demande à ton notaire de t'envoyer **une photo de chaque document officiel** obtenu (certificat, plan d'urbanisme, rapport du géomètre), avec la date. Garde tout dans un dossier sur ton téléphone. Tu as le droit de demander les preuves : c'est ton argent.

CHECKLIST DES 12 VÉRIFICATIONS

- [ ] 1. Le nom du vendeur = le nom sur le titre.
- [ ] 2. Le titre existe au bureau officiel.
- [ ] 3. Certificat de propriété de moins de 3 mois.
- [ ] 4. L'histoire du terrain est claire.
- [ ] 5. Aucune dette, saisie, opposition ou avis de perte.
- [ ] 6. La zone est constructible (pas de domaine de l'État, pas de zone gelée).
- [ ] 7. Aucune route ou aménagement prévu sur le terrain.
- [ ] 8. Bornage par mon géomètre : le terrain sur place = le titre.
- [ ] 9. Tous les héritiers ont signé.
- [ ] 10. Les voisins confirment : pas de dispute, pas d'autre acheteur.
- [ ] 11. L'offre est vérifiée sur le site officiel.
- [ ] 12. Le prix est normal pour le quartier.

Les faits réels de ce chapitre sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026. Ils ont été rendus anonymes : ni nom, ni lieu précis.

CHAPITRE 05

Le géomètre et le notaire : qui fait quoi, combien, comment bien les choisir

Ce sont tes deux meilleurs alliés. À une condition : c'est toi qui les choisis.

EN BREF

- Le **géomètre** s'occupe des **limites** : il vérifie que le terrain sur place est bien celui du papier.
- Le **notaire** s'occupe du **papier de vente officiel** et de l'**argent** : il vérifie, rédige, encaisse et fait mettre le titre à ton nom.
- Choisis-les **toi-même**, jamais ceux du vendeur. Vérifie qu'ils sont **inscrits** à leur Ordre ou à leur Chambre.

LES MOTS À CONNAÎTRE (1/2)

Géomètre agréé

En simple : Le professionnel autorisé à mesurer un terrain, à poser les bornes et à faire le plan officiel.

En pro : *Géomètre-expert inscrit au tableau de l'Ordre ou agréé par l'administration foncière, habilité aux opérations de bornage et de levé.*

Levé

En simple : La mesure du terrain sur place : sa forme, sa taille, sa position.

En pro : *Relevé topographique des limites et de la superficie d'une parcelle, reporté sur un plan.*

Bornage contradictoire

En simple : Poser les bornes **devant les voisins**, pour que tout le monde soit d'accord sur les limites.

En pro : *Bornage réalisé en présence des propriétaires riverains convoqués, qui signent le procès-verbal.*

LES MOTS À CONNAÎTRE (2/2)

Acte notarié

En simple : Le papier de vente écrit et signé chez le notaire. Il a beaucoup plus de force qu'un papier entre deux personnes.

En pro : *Acte authentique reçu par un officier public, doté de la force probante et de la force exécutoire.*

Émoluments

En simple : Le prix du travail du notaire, fixé par un barème dans plusieurs pays.

En pro : *Rémunération tarifée de l'officier public, calculée selon un barème réglementaire, souvent dégressif.*

Débours

En simple : L'argent que le notaire avance pour toi (timbres, copies, frais des bureaux) et que tu lui rembourses.

En pro : *Frais exposés par le notaire pour le compte du client et refacturés à l'euro près, sur justificatifs.*

Le géomètre : « les limites »

On peut te montrer un vrai titre… d'un autre terrain. Le géomètre empêche ce piège. Il va sur place, mesure, retrouve les bornes et compare avec le plan officiel.

- **Avant d'acheter :** il vérifie que la forme, la surface et la position du terrain correspondent au titre.
- **Au moment de la vente :** il fait le bornage, si possible **contradictoire** (devant les voisins).
- **Pour un titre neuf ou un morcellement :** il prépare le dossier technique pour le bureau foncier.

Pays	Prix observés pour un géomètre (sur devis)
Côte d'Ivoire	Bornage : 150 000 à 500 000 F CFA (guides en ligne)
Sénégal (Dakar)	Levé avant achat : 250 000 à 1 200 000 F CFA (blog, 2026)
Cameroun	Bornage : 150 000 à 600 000 F CFA (guides en ligne)
Togo (Lomé)	Plan : 100 000 à 200 000 F ; bornage : 150 000 à 300 000 F CFA (blog)
Guinée	2 500 000 GNF dans l'exemple officiel du ministère (2023)
Bénin, Gabon	Aucun prix public trouvé : demande un devis écrit

Ces prix viennent surtout de sites privés : ce sont des ordres de grandeur, pas des tarifs officiels. Demande toujours 2 devis écrits.

Le notaire : « le papier et l'argent »

Le notaire est un officier public. Pour un terrain titré, la vente se fait chez lui (au Cameroun, la loi exige l'acte notarié pour la vente d'un terrain titré, sinon la vente est nulle). Son travail :

1. **Vérifier** : il demande le certificat de propriété (ou l'état foncier) au bureau foncier.
2. **Rédiger** l'acte de vente, avec le bon numéro de titre et les bonnes personnes.
3. **Garder l'argent** sur le compte de son étude, puis payer le vendeur et les impôts au bon moment.
4. **Faire enregistrer** l'acte aux impôts et **faire inscrire** ton nom au Livre foncier (la mutation).
5. **Te remettre** une copie de l'acte et le titre (ou le certificat) à ton nom.

> *« J'ai exigé que la vente se fasse devant mon notaire […] et c'est mon notaire, après étude du dossier, qui a découvert le faux. »*
>
> Message d'un internaute de la diaspora sur un forum, 2015

Combien coûte un notaire ?

Dans plusieurs pays, le prix du notaire est fixé par un **barème officiel** : c'est le même chez tous les notaires, et il baisse quand le prix du terrain monte.

Pays	Ce que nous avons trouvé (à confirmer avec le notaire)
Cameroun	Barème du décret de 1995, par tranches : 4 % jusqu'à 3 M ; 3 % de 3 à 10 M ; 1,5 % de 10 à 25 M ; 0,75 % de 25 à 50 M ; 0,5 % au-delà. Plus les débours. Rien d'autre ne peut être réclamé.
Côte d'Ivoire	Tarif fixé par décret (2013) : environ 2 %, plus la TVA de 18 % sur les émoluments.
Sénégal	Barème fixé par décret (2006), dégressif. Un blog cite 4,5 % jusqu'à 20 M, plus la TVA de 18 % (non vérifié).
Bénin	Environ 3 % + TVA selon un site privé (aucun barème officiel trouvé).
Togo	Un blog cite environ 250 000 F CFA pour un terrain de 10 à 22,5 M (barème officiel non trouvé).
Guinée, Gabon	Aucun barème trouvé : demande le décompte écrit.

Ton droit : choisir TON notaire

Le vendeur dit souvent : « On va chez mon notaire, il connaît le dossier. » Réponds poliment : **« Je préfère le mien. »** Un notaire choisi par le vendeur n'est pas forcément malhonnête. Mais ton notaire à toi travaille **pour toi** : il vérifie sans pression.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2025

Une femme vend un terrain pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Elle **refuse de déposer l'argent chez le notaire** : elle dit l'avoir déjà envoyé à l'étranger. Le notaire raconte au tribunal que, trois jours après, un homme est arrivé avec un titre foncier : le terrain était à lui. La vendeuse a été poursuivie devant le tribunal pour escroquerie.

La leçon : un vendeur qui refuse que l'argent passe par le notaire, c'est un très gros signal d'alarme.

Les 7 signaux d'un mauvais notaire

STOP SI TON NOTAIRE…

1. Te demande de payer **en liquide**, ou sur un compte qui n'est **pas celui de l'étude**.
2. Ne te donne **pas de reçu** de l'étude pour chaque somme.
3. Te **presse** de signer avant d'avoir le certificat de propriété.
4. Dit « je connais quelqu'un au cadastre, on va arranger ça ».
5. Refuse de te donner un **décompte écrit** des frais avant la signature.
6. N'apparaît pas sur la liste de la **Chambre des notaires**.
7. Garde l'argent longtemps **sans avancer** : pas d'acte signé, pas de mutation, pas de nouvelles.

Ces signaux viennent des affaires étudiées : dans un fait réel, un notaire a encaissé de l'argent en liquide en dehors de la comptabilité de son étude (chapitre 7) ;

dans un autre, une très grosse somme confiée à un notaire n'a été ni investie ni rendue (chapitre 1).

> *« Même les notaires escroquent, et pas que [au pays], d'ailleurs. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2015

Comment vérifier un notaire et un géomètre

- **Le notaire :** demande la liste des notaires à la **Chambre des notaires** du pays (par téléphone ou sur place). Note l'adresse de l'étude et son numéro officiel. En Côte d'Ivoire, chaque notaire doit avoir un compte pour l'argent des clients à la Caisse des dépôts et consignations.
- **Le géomètre :** demande son numéro d'inscription à l'**Ordre des géomètres**, ou son agrément auprès de l'administration foncière (au Bénin : géomètre agréé auprès de l'ANDF ; au Togo : inscrit à l'Ordre).
- **Les deux :** demande un **devis écrit**, avec ce qui est compris et ce qui ne l'est pas.

Attention : en Guinée, un article de 2019 parlait d'environ **30 notaires** seulement, surtout à Conakry. Il faut parfois attendre ou se déplacer.

CAS CONCRET — MAMADOU

Le cousin de Mamadou trouve un terrain et propose « le notaire du vendeur, c'est plus rapide ». Mamadou appelle la Chambre des notaires et choisit lui-même un notaire inscrit. Il lui écrit : « Avant toute signature, je veux le certificat de propriété de moins de 3 mois, le rapport de mon géomètre et votre décompte écrit des frais. »

Le vendeur traîne, puis accepte. Le dossier avance plus lentement, mais **chaque étape laisse une preuve**.

NIVEAU DÉBUTANT

Retiens la phrase magique : **« Je choisis mon notaire et mon géomètre. »** Si le vendeur se fâche, c'est souvent mauvais signe.

NIVEAU EXPERT

Demande au notaire le **décompte détaillé** : droits d'enregistrement, frais de conservation, émoluments (selon le barème), TVA et débours. Compare avec le barème officiel quand il existe (décret de 1995 au Cameroun). Exige le **procès-verbal de bornage** signé par les voisins.

ASTUCE POUR LA DIASPORA

Demande au géomètre une **vidéo en direct** pendant le bornage : il te montre chaque borne et le panneau ou le repère le plus proche. Garde la vidéo avec le procès-verbal.

CHECKLIST : GÉOMÈTRE ET NOTAIRE

- [ ] J'ai choisi moi-même mon notaire, inscrit à la Chambre des notaires.
- [ ] J'ai choisi moi-même un géomètre agréé ou inscrit à l'Ordre.
- [ ] J'ai un devis écrit du géomètre et un décompte écrit du notaire.
- [ ] Le bornage est fait devant les voisins, avec un procès-verbal signé.
- [ ] Tout l'argent passe par le compte de l'étude, contre reçu.

Prix et barèmes relevés en novembre 2026 (textes officiels quand ils existent, sinon guides et sites privés, signalés comme tels). Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes.

CHAPITRE 06

Combien ça coûte vraiment

Le prix du terrain n'est pas le prix final. Les papiers coûtent aussi de l'argent, et il faut le prévoir avant.

EN BREF

- En plus du prix, prévois **au moins 10 à 15 %** pour les papiers. Pour un petit terrain, ça peut monter vers **20 %**.
- Ces frais vont à **5 endroits** : les impôts, le bureau foncier, le notaire, le géomètre, et les papiers administratifs.
- Si tu dépenses tout ton argent dans le terrain, tu restes avec un **reçu**… et un risque.

LES MOTS À CONNAÎTRE (1/2)

Droits d'enregistrement

En simple : L'impôt que tu paies à l'État quand tu achètes un terrain. C'est souvent le plus gros frais.

En pro : *Droits de mutation à titre onéreux perçus par l'administration fiscale lors de l'enregistrement de l'acte de vente.*

Publicité foncière

En simple : Ce que tu paies au bureau foncier pour qu'il écrive ton nom dans le registre.

En pro : *Taxe ou droit perçu pour l'inscription d'un droit réel au Livre foncier, qui le rend opposable aux tiers.*

Décompte des frais

En simple : La liste écrite, faite par le notaire, de tout ce que tu vas payer, poste par poste.

En pro : *État prévisionnel des droits, taxes, émoluments et débours, souvent appelé provision sur frais.*

LES MOTS À CONNAÎTRE (2/2)

Valeur vénale

En simple : Le prix qu'un terrain vaut sur le marché, aujourd'hui.

En pro : *Prix auquel un bien pourrait être vendu dans des conditions normales de marché, base de calcul de certains droits.*

Quittance

En simple : Le reçu officiel que te donne un bureau de l'État quand tu paies.

En pro : *Titre de recette délivré par le comptable public, preuve du paiement d'un droit ou d'une redevance.*

Plus-value

En simple : Le bénéfice du vendeur : la différence entre le prix où il vend et le prix où il avait acheté.

En pro : *Gain réalisé lors de la cession d'un bien, soumis dans certains pays à un impôt à la charge du vendeur.*

Les 5 familles de frais

1. **L'impôt de vente** (droits d'enregistrement) : payé aux Impôts. C'est souvent le plus gros poste.

2. **Le bureau foncier** : publicité foncière, mutation du titre à ton nom.
3. **Le notaire** : ses émoluments (son tarif), la TVA sur ce tarif, et les débours (ce qu'il avance pour toi).
4. **Le géomètre** : bornage, plan, levé. Sur devis.
5. **Les papiers administratifs** : état foncier, certificat de propriété, timbres, etc.

En général, **c'est l'acheteur qui paie tout cela**. Le vendeur, lui, paie l'impôt sur sa plus-value quand il est dû.

Exemple : un terrain titré de 10 000 000 F CFA

Voici une estimation pays par pays, pour un terrain **déjà titré**, géomètre compris. Ce sont des ordres de grandeur calculés en novembre 2026 à partir des textes et des sources trouvés : **seul le décompte écrit de ton notaire fait foi**.

Pays	Frais estimés	Ce qui pèse le plus
Togo	≈ 4 à 6 %	Droit fixe de 35 000 F pour la mutation + notaire + géomètre
Bénin	≈ 9 à 11 %	Droits d'enregistrement de 5 % (taux de 2020, à vérifier)
Côte d'Ivoire	≈ 10 à 13 %	4 % d'enregistrement + 1,2 % de publicité foncière + notaire
Cameroun	≈ 12 à 17 %	5 % d'enregistrement (terrain urbain nu) + 2 % de mutation + notaire
Gabon	au moins 9 %	6 % d'enregistrement, + 2 % à Libreville et Port-Gentil ; notaire inconnu
Sénégal	≈ 14 à 16 %	5 % d'enregistrement + publicité foncière + notaire

À confirmer avec le notaire. Les détails et les sources sont dans les fiches pays.

Et en Guinée ?

En septembre 2023, le ministère a donné un exemple officiel pour un terrain de 500 m² d'une valeur de **500 000 000 GNF**, acheté :

Poste	Montant
Part calculée sur la valeur du terrain (2 %)	10 000 000 GNF
Géomètres	2 500 000 GNF
Quittance	700 000 GNF
« Frais de public » (sans doute la publicité foncière)	125 000 GNF
Total	**13 235 000 GNF**

Attention : ce barème **ne comprend pas le notaire**, et nous n'avons trouvé aucun barème officiel pour le notaire en Guinée. Ce barème date de 2023 : **demande le tarif de 2026 à la Conservation foncière et au notaire**.

Pourquoi un petit terrain coûte plus cher en pourcentage

Certains frais sont **fixes** : le géomètre, les timbres, les quittances. Sur un terrain cher, ils pèsent peu. Sur un petit terrain, ils pèsent lourd. Un exemple cité par un site spécialisé en Côte d'Ivoire : **1 462 275 F de frais pour un terrain de 7 500 000 F**, soit 19,5 %. Voilà pourquoi on dit : prévois 10 à 15 %, et jusqu'à 20 % pour un petit terrain.

EXERCICE CORRIGÉ — AÏCHA, 10 000 000 F EN CÔTE D'IVOIRE

Aïcha a trouvé un terrain avec un ACD, au prix de 10 000 000 F. Combien doit-elle prévoir en tout ?

> Droits d'enregistrement : 4 % × 10 000 000 = **400 000 F**
>
> Publicité foncière : 1,2 % × 10 000 000 = **120 000 F**
>
> Notaire : ≈ 2 % + TVA 18 % = 200 000 + 36 000 = **≈ 236 000 F**
>
> Géomètre (bornage) : **150 000 à 500 000 F**
>
> Débours, timbres, état foncier, certificat de mutation : **quelques dizaines de milliers de F**

Total des frais : environ 0,95 à 1,3 million F, soit 10 à 13 % du prix. Aïcha doit donc avoir **environ 10,95 à 11,3 millions** pour acheter ce terrain de 10 millions.

Si le taux d'enregistrement réel est de 6 % (un texte de 2014 le dit), ajoute 200 000 F. Demande au notaire.

EXERCICE CORRIGÉ — MAMADOU, 60 000 000 GNF

Mamadou a économisé 60 000 000 GNF pour un terrain en Guinée. Il veut garder de quoi payer les papiers. Quel prix maximum peut-il accepter ?

1. Les frais du barème 2023 (s'ils s'appliquent de la même façon, à confirmer) :

> 2 % du prix du terrain
> + géomètre 2 500 000 + quittance 700 000 + publicité 125 000 = **3 325 000 GNF fixes**

2. Une réserve pour le notaire et les imprévus. Comme le tarif du notaire n'est pas connu, Mamadou décide de garder **10 % du prix** en réserve, en attendant le décompte écrit.

3. Le calcul pour un terrain à 50 000 000 GNF :

> Barème : 2 % × 50 000 000 = 1 000 000 ; + 3 325 000 = **4 325 000 GNF**
>
> Réserve notaire et imprévus : 10 % × 50 000 000 = **5 000 000 GNF**
>
> Total : 50 000 000 + 4 325 000 + 5 000 000 = **59 325 000 GNF** ✔ (moins de 60 millions)

Réponse : Mamadou cherche un terrain à **50 millions au maximum**, pas à 60. S'il payait 60 millions pour le terrain, il n'aurait plus rien pour les papiers.

Les frais cachés

- **Le temps.** Les délais réels sont souvent bien plus longs que les délais officiels. Au Togo, un article de janvier 2026 parle d'un titre foncier qui peut prendre « jusqu'à deux ans, voire sept ans dans certains cas ». Pendant ce temps, ton argent dort.
- **Les déplacements** : aller au bureau foncier, à la mairie, chez le notaire, souvent plusieurs fois. Pour la diaspora : le voyage, ou le paiement d'une personne sur place.

- **Les « frais de dossier » sans reçu** et les pots-de-vin. Refuse-les : un paiement sans quittance ne te protège pas, et il nourrit le problème.
- **Les « bonnes nouvelles » à vérifier** : en Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale 2026 prévoit des avantages pour un premier logement. Mais on ne sait pas encore si l'achat d'un terrain nu en profite. Ne compte pas dessus avant d'avoir la réponse écrite du notaire.

> *« Le reste de l'attente était dû aux demandes de bakchich des fonctionnaires, que nous avons refusé de payer. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2026 (4 ans d'attente pour ses papiers)

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST (ENQUÊTE DE PRESSE)

Dans une zone où les terrains se vendent vite, une enquête de presse raconte que les acheteurs paient environ un demi-million en monnaie locale pour une seule étape administrative, **plus des paiements « informels » à chaque étape**. Un acheteur a même payé une deuxième fois, après des menaces.

La leçon : pour chaque somme versée à un bureau, exige une **quittance officielle**. Et passe par ton notaire : c'est lui qui paie les droits et te remet les preuves.

NIVEAU DÉBUTANT

Règle simple : **prix du terrain + 15 %** = l'argent que tu dois avoir avant de dire oui. Pour un petit terrain, compte **+ 20 %**.

NIVEAU EXPERT

Sépare dans ton tableau : **droits de l'État** (enregistrement, conservation), **honoraires réglementés** (notaire, selon barème + TVA), **prestations libres** (géomètre) et **débours**. Vérifie l'assiette : prix déclaré ou valeur vénale fixée par l'administration. Ajoute le morcellement si le lot sort d'un titre mère (2 % de plus au Cameroun).

ERREUR À ÉVITER

Payer le terrain avec **tout** ton argent en te disant « on fera les papiers plus tard ». Plus tard, le terrain peut être revendu, et tu n'as qu'un reçu.

ASTUCE

Avant de négocier le prix, demande au notaire un **décompte écrit** pour ce terrain précis. Tu sauras exactement combien proposer. Le **Kit 3** contient un tableau pour faire le calcul toi-même.

CHECKLIST : MON BUDGET TERRAIN

- [ ] J'ai le prix du terrain + au moins 15 % (20 % si petit terrain).
- [ ] J'ai le décompte écrit du notaire, poste par poste.
- [ ] J'ai le devis écrit du géomètre.
- [ ] Je sais si le terrain sort d'un titre mère (frais de morcellement).
- [ ] Chaque paiement à un bureau me donne une quittance officielle.
- [ ] J'ai prévu le temps : les papiers peuvent prendre des mois, parfois des années.

Taux et montants relevés en novembre 2026 dans les textes officiels, la presse et des guides privés (signalés « à vérifier ») : voir les fiches pays. Le fait réel est tiré d'une enquête publiée dans la presse africaine, rendu anonyme.

CHAPITRE 07

Payer sans risque

Le jour où tu paies, c'est le jour où tout peut basculer. Voici comment payer en gardant le contrôle.

EN BREF

- Paie **sur le compte de l'étude du notaire**, par virement. Jamais au vendeur, au démarcheur ou à un proche.
- Paie **en plusieurs fois** : un petit acompte après les vérifications, le reste à la signature.
- Chaque somme = **un reçu**. Garde toutes les preuves, même après la fin.

LES MOTS À CONNAÎTRE (1/2)

Compte de l'étude

En simple : Le compte bancaire officiel du bureau du notaire, où il garde l'argent des clients.

En pro : *Compte affecté aux fonds de la clientèle, distinct du compte personnel du notaire (parfois ouvert à la Caisse des dépôts).*

Séquestre

En simple : L'argent est bloqué chez une personne neutre, qui ne le donne au vendeur que quand tout est en ordre.

En pro : *Dépôt d'une somme entre les mains d'un tiers, chargé de la remettre à qui de droit à la réalisation des conditions prévues.*

Acompte

En simple : Une petite partie du prix, payée avant le reste.

En pro : *Versement partiel à valoir sur le prix, qui engage les parties selon les termes du contrat.*

LES MOTS À CONNAÎTRE (2/2)

RIB

En simple : Le papier qui donne le numéro du compte bancaire où envoyer l'argent.

En pro : *Relevé d'identité bancaire : coordonnées du compte (numéro, banque, titulaire).*

Promesse de vente

En simple : Un premier accord écrit : le vendeur promet de te vendre, à un prix et à des conditions précises.

En pro : *Avant-contrat par lequel le promettant s'engage à vendre au bénéficiaire, sous conditions suspensives éventuelles.*

Abus de confiance

En simple : Quand quelqu'un à qui tu as confié de l'argent le garde ou l'utilise pour autre chose.

En pro : *Infraction consistant à détourner des fonds ou des biens remis à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé.*

Les 6 règles du paiement

1. **Sur le compte de l'étude du notaire.** Pas au vendeur, pas au démarcheur, pas au cousin. En Côte d'Ivoire, la loi oblige chaque notaire à avoir un compte pour l'argent des clients à la Caisse des dépôts et consignations.

2. **Vérifie le compte par un 2e moyen.** Le RIB arrive par e-mail ou WhatsApp ? Appelle l'étude au numéro trouvé auprès de la Chambre des notaires, et fais confirmer le numéro de compte. Un faux message peut changer un seul chiffre.

3. **Un petit acompte, seulement après les vérifications.** Un conseil souvent donné : **10 % au maximum**. Et seulement quand le certificat de propriété et le rapport du géomètre sont bons.

4. **Jamais de liquide.** L'argent liquide ne laisse pas de trace. Si on te le demande, c'est un signal d'alarme, même chez un notaire.

5. **Un reçu pour chaque somme**, avec la date, le montant, le motif, le nom et la signature (le cachet de l'étude chez le notaire).

6. **Garde toutes les preuves** : avis de virement, reçus, décompte des frais, quittances des impôts, copie de l'acte, titre à ton nom.

> *« Vous êtes à l'étranger ? Différez votre achat si vous ne pouvez pas faire les démarches sur place. Et demandez des reçus signés pour toute somme payée. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2015

Le calendrier de paiement idéal



Le vendeur reçoit l'argent ***par le notaire****, au moment où l'acte est signé. Le travail n'est fini qu'à l'étape 4.*

1. **Les vérifications** (chapitre 4) : tu ne verses rien au vendeur. Tu paies seulement ton notaire et ton géomètre pour leur travail.

2. **La promesse de vente**, écrite par le notaire, avec un petit acompte versé sur le compte de l'étude. La promesse dit ce qui se passe si la vente ne se fait pas.

3. **La signature de l'acte de vente** : tu verses le solde et les frais sur le compte de l'étude. Le notaire paie le vendeur et les impôts.

4. **La mutation** : le notaire fait inscrire ton nom au Livre foncier et te remet la preuve. Tant que ce n'est pas fait, relance-le par écrit.

Virement, mobile money, liquide : que choisir ?

Moyen	Avantage	Danger
Virement sur le compte de l'étude	Trace bancaire, au nom de l'étude	Faux RIB envoyé par message : vérifie par téléphone
Mobile money	Rapide, laisse une trace	L'argent va sur le téléphone d'une personne, pas sur le compte de l'étude ; plafonds ; motif souvent absent
Liquide	Aucun	Aucune trace : à refuser

Le mobile money est très pratique pour les petites dépenses. Mais pour le prix d'un terrain, utilise le **virement sur le compte de l'étude**.

FAIT RÉEL — AFRIQUE CENTRALE, 2026

Un notaire est condamné par un tribunal à de la prison avec sursis et à plusieurs millions de dommages et intérêts. Il avait rassuré un acheteur sur un terrain dont le vrai propriétaire **n'était même pas au courant**. Le tribunal lui reproche aussi d'avoir **encaissé de l'argent en liquide, en dehors de la comptabilité de son étude**.

La leçon : même chez un notaire, pas de liquide. Virement sur le compte de l'étude, et reçu de l'étude.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2026

Un homme qui vit en Europe emprunte une dizaine de millions de francs CFA et laisse en garantie **les papiers de sa maison**. Plus tard, le prêteur réclame plus de trois fois la somme et présente une « vente » de la maison. L'enquête relève qu'aucun acte n'a été passé devant un notaire.

La leçon : ne remets jamais tes papiers originaux, et ne signe rien qui touche à ton terrain sans ton notaire.

CAS CONCRET — MAMADOU

Avant : Mamadou envoyait l'argent du terrain à son cousin par mobile money, un peu chaque mois, sans reçu.

Maintenant : il ne verse rien tant que son notaire n'a pas le certificat de propriété. Il appelle l'étude pour confirmer le RIB. Il verse un acompte de 10 % sur le compte de l'étude, contre reçu. Le solde partira à la signature de l'acte. Son cousin l'aide pour les visites, mais **il ne touche pas l'argent**.

> *« Prudence, prenez votre temps et ne versez pas trop vite votre argent. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2022

NIVEAU DÉBUTANT

Trois mots à retenir : **virement, étude, reçu**. Si une des trois choses manque, tu ne paies pas.

NIVEAU EXPERT

Fais écrire dans la promesse de vente des **conditions** : la vente ne se fait que si le certificat de propriété est bon, si le bornage confirme la surface et si aucun héritier ne s'oppose. Sinon, l'acompte est **rendu**. Prévois le sort de l'acompte noir sur blanc.

ERREUR À ÉVITER

Payer « pour réserver » avant toute vérification, parce que « d'autres acheteurs attendent ». C'est la technique de pression la plus courante.

ASTUCE

Crée un dossier « Terrain » dans ton téléphone et un dossier papier. Mets-y chaque preuve le jour même. Le **Kit 2** contient un modèle de **reçu d'acompte**, et le **Kit 4** un journal des paiements.

CHECKLIST : AVANT DE PAYER

- [ ] Les vérifications du chapitre 4 sont faites et prouvées par écrit.
- [ ] Le RIB est celui de l'étude du notaire, confirmé par téléphone.
- [ ] L'acompte est petit (10 % au maximum) et prévu dans une promesse écrite.
- [ ] Je ne paie jamais en liquide, ni à un intermédiaire.
- [ ] J'ai un reçu daté et signé pour chaque somme.
- [ ] Je garde toutes les preuves jusqu'au titre à mon nom (et après).

Règle du compte des notaires en Côte d'Ivoire : décret n° 2020-277. Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes.

PARTIE 3

Acheter et construire depuis l'étranger

Tu vis loin ? Tu peux quand même acheter et construire. Mais il faut organiser la confiance : choisir la bonne personne, lui donner des pouvoirs limités, et protéger ton terrain pendant ton absence.

CHAPITRE 08

La personne de confiance : la choisir, la limiter, la contrôler

Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question d'organisation.

EN BREF

- Sur place, tu as besoin de quelqu'un. Mais **ne lui confie jamais les 3 clés à la fois** : l'argent, les papiers et le chantier.
- Choisis une personne qui **accepte d'être contrôlée**, pas celle qui a le plus besoin d'argent.
- Envoie l'argent **petit à petit**, et seulement contre des preuves.

LES MOTS À CONNAÎTRE (1/2)

Masla

En simple : Laisser passer une faute « pour ne pas casser la famille » ou la paix sociale.

En pro : *Mot wolof (Sénégal) désignant la recherche du compromis et l'évitement du conflit, au risque de tolérer les abus.*

Mandataire

En simple : La personne à qui tu donnes le droit d'agir à ta place.

En pro : *Personne investie d'un mandat, qui accomplit des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant.*

Preuve

En simple : Quelque chose qu'on peut montrer : un reçu, une facture, une photo datée, une vidéo.

En pro : *Élément matériel permettant d'établir la réalité d'un fait ou d'un paiement (écrit, constat, enregistrement).*

LES MOTS À CONNAÎTRE (2/2)

Maîtrise d'ouvrage déléguée

En simple : Payer une société pour gérer ton projet à ta place, avec un contrat.

En pro : *Mandat par lequel le maître d'ouvrage confie à un professionnel tout ou partie de ses attributions, dans les limites écrites du contrat.*

Visite inopinée

En simple : Une visite surprise, sans prévenir.

En pro : *Contrôle sur site non annoncé, destiné à constater l'état réel des lieux ou des travaux.*

Pourquoi l'argent « disparaît » parfois dans la famille

Beaucoup de personnes de la diaspora racontent la même histoire : l'argent envoyé pour le terrain ou le chantier a servi à autre chose. Ce n'est pas toujours de la méchanceté. Souvent, la personne sur place a **des besoins urgents** (santé, école, loyer). Elle se dit qu'elle remboursera. Et elle sait que tu ne porteras pas plainte contre un frère ou un cousin : c'est le **masla**.

Le problème n'est donc pas « ta famille est mauvaise ». Le problème, c'est **un système sans contrôle**. Ce cha-

pitre t'aide à construire ce contrôle, sans casser la famille.

> *« Le problème, c'est de confier ton argent à des gens qui ont besoin d'argent, surtout la famille. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur la construction au pays, 2026

Les 5 critères pour choisir ta personne de confiance

1. **Elle a un revenu à elle.** Évite de confier l'argent à quelqu'un qui en a désespérément besoin : tu le mets en tentation.
2. **Elle accepte d'être contrôlée.** Reçus, photos, appels vidéo : si ça la vexe, ce n'est pas la bonne personne.
3. **Elle a du temps** pour aller au bureau foncier, chez le notaire, sur le terrain.
4. **Elle connaît un peu le sujet**, ou elle accepte de suivre ta méthode (ce livre, les kits).
5. **Elle n'a rien à gagner en secret** : elle n'est pas aussi le vendeur, l'agent immobilier ou le maçon.

Ne donne jamais les 3 clés à la même personne



*Trois clés, **trois mains différentes**. Si une personne trompe, les deux autres le voient.*

- **L'argent** reste sous ton contrôle : tu paies toi-même le notaire, les fournisseurs ou l'entreprise, par virement, contre facture.
- **Les papiers** sont chez ton notaire, et les originaux à ton nom. Ta personne de confiance a des copies, pas les originaux.
- **Le chantier** est suivi par ta personne de confiance (ou une société de suivi). Elle surveille, elle envoie des preuves, mais elle ne garde pas l'argent.

La règle des petits envois contre preuves

Ne fais jamais un gros envoi « pour tout le chantier ». Envoie seulement ce qu'il faut pour **l'étape suivante**. L'envoi suivant part quand tu as reçu les preuves de l'étape d'avant : factures, photos datées, appel vidéo sur place.

> *« Jamais donner de l'argent à quelqu'un, même ta propre mère. […] J'ai envoyé maximum 1 million à la fois et je demandais des preuves de chaque chose ajoutée au bâtiment, pourtant c'était mon frère. »*
>
> Commentaire d'un internaute de la diaspora, 2026

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2026

Un homme qui vit à l'étranger confie **une très grosse somme** à son ancien beau-frère, pour acheter une parcelle. La parcelle **n'a jamais été achetée**. Une enquête pour abus de confiance est ouverte. La personne mise en cause est présumée innocente.

La leçon : ce n'est pas le lien de famille qui protège, c'est la méthode : paiement au notaire, preuves, contrôle.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2025

Un neveu qui vit en Europe accuse son oncle d'avoir détourné de l'argent qu'il lui avait confié. Devant le tribunal, l'oncle est **relaxé** et le neveu perd son procès.

La leçon : quand l'argent est confié sans écrit précis, il est très difficile de prouver devant un juge ce qui a été confié, et pour quoi faire. Chaque envoi doit avoir un motif écrit et un reçu.

Les autres solutions

- **Une société de suivi de chantier** : elle visite, fait des rapports et des photos, contre un prix mensuel (chapitre 16). Vérifie qu'elle existe vraiment et signe un contrat.
- **Un ami du métier** (architecte, technicien du bâtiment) qui fait une visite de contrôle, payée, à chaque grande étape.
- **Des visites surprises** : toi-même quand tu rentres, ou une deuxième personne, sans prévenir la première.
- **Attendre** : si tu ne peux rien contrôler, il vaut parfois mieux reporter l'achat.

CAS CONCRET — MAMADOU

Mamadou demande à son cousin des nouvelles du terrain. Le cousin finit par avouer : une partie de l'argent a payé l'hôpital de sa mère. Le terrain n'est pas encore payé.

Ce qu'il aurait dû faire : payer lui-même le notaire, par virement, après les vérifications ; donner au cousin un rôle clair (visites, photos, rendez-vous) et **une petite somme pour ses frais**, prévue d'avance. Aujourd'hui, Mamadou reprend avec cette méthode. Il aide aussi sa tante, mais **à part**, avec un autre envoi : l'argent du terrain n'est plus mélangé avec l'argent de la famille.

NIVEAU DÉBUTANT

Une seule règle : **la personne qui surveille n'est pas la personne qui encaisse**.

NIVEAU EXPERT

Formalise le rôle de ta personne de confiance : une **lettre de mission** (tâches, fréquence des rapports, indemnité), une procuration **spéciale et limitée** si elle doit signer (chapitre 9), et un **compte dédié** au projet que toi seul contrôles. En cas de maîtrise d'ouvrage déléguée, tout ce qui n'est pas écrit dans le contrat n'est pas dû.

ERREUR À ÉVITER

Mélanger l'argent du projet et l'aide à la famille. Si tu veux aider, aide **à part**, clairement. L'argent du terrain doit avoir un seul but, et des preuves.

ASTUCE

Dis-le dès le début, gentiment : « Je fais comme ça avec tout le monde, même avec moi-même : chaque franc a un reçu. » Ce n'est pas de la méfiance, c'est **ta méthode**. Le **Kit 2** contient un message type pour demander les preuves sans vexer.

CHECKLIST : MA PERSONNE DE CONFIANCE

- [ ] Elle a un revenu et du temps, et elle accepte d'être contrôlée.
- [ ] Elle n'est ni le vendeur, ni l'agent, ni le maçon.
- [ ] Elle n'a pas les 3 clés : l'argent reste chez moi et chez le notaire.
- [ ] Les originaux des papiers sont à mon nom, chez mon notaire.
- [ ] J'envoie petit à petit, contre preuves (factures, photos datées, vidéo).
- [ ] Une 2e personne ou une visite surprise vérifie de temps en temps.

Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes. Les phrases de la diaspora sont de vrais commentaires publics (orthographe corrigée, lieux remplacés par « au pays »).

CHAPITRE 09

La procuration bien faite

Elle permet à quelqu'un de signer à ta place. Bien faite, elle te protège. Mal faite, elle donne tout ton pouvoir à une autre personne.

EN BREF

- Dans les 7 pays du livre, nous n'avons trouvé **aucun moyen de signer l'acte de vente en ligne**. Si tu n'es pas là, il faut une **procuration**.
- Fais une procuration **notariée et spéciale** : un seul terrain, une seule opération, une date de fin, et pas le droit de toucher l'argent.
- Signe-la au **consulat** du pays du terrain, ou chez un notaire là où tu vis, puis fais-la reconnaître (apostille ou légalisation).

LES MOTS À CONNAÎTRE (1/2)

Procuration

En simple : Un papier où tu dis : « J'autorise cette personne à faire cette chose à ma place. »

En pro : *Acte par lequel le mandant donne pouvoir au mandataire d'accomplir en son nom un ou plusieurs actes juridiques.*

Procuration spéciale

En simple : Une procuration pour **une seule chose précise** (ce terrain, cette vente), et rien d'autre.

En pro : *Mandat limité à une ou plusieurs opérations déterminées, par opposition au mandat général.*

Révocation

En simple : Annuler la procuration quand tu veux.

En pro : *Acte unilatéral par lequel le mandant met fin au mandat, à notifier au mandataire et aux tiers concernés.*

LES MOTS À CONNAÎTRE (2/2)

Apostille

En simple : Un cachet spécial qui rend un papier valable dans un autre pays, sans passer par l'ambassade.

En pro : *Formalité de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 qui atteste l'origine d'un acte public et remplace la légalisation entre États parties.*

Légalisation

En simple : Faire confirmer la signature d'un papier par les autorités, souvent jusqu'au consulat, pour qu'un autre pays l'accepte.

En pro : *Formalité attestant la véracité de la signature et la qualité du signataire d'un acte destiné à l'étranger.*

Consulat

En simple : Le bureau du pays d'origine dans une grande ville étrangère, qui aide ses citoyens pour leurs papiers.

En pro : *Représentation consulaire exerçant notamment des fonctions administratives et notariales pour ses ressortissants.*

Procuration générale ou spéciale ?

Générale (à éviter)	Spéciale (à faire)
« Gérer tous mes biens », « faire tout ce qui est utile »	« Signer l'achat du terrain titre n° … chez le notaire … »
Sans date de fin	Valable 3 à 6 mois, par exemple
Peut encaisser, vendre, hypothéquer	Ne peut **ni encaisser, ni revendre, ni hypothéquer**
Peut se faire remplacer par quelqu'un d'autre	Ne peut pas se faire remplacer

Une procuration simple, signée sur papier libre et « légalisée » à la mairie, **certifie seulement la signature**. Elle est plus facile à falsifier. Pour un terrain, demande une procuration **notariée** (faite devant un notaire ou au consulat).

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST

Dans une grande ville, plus de **deux cents lots** auraient été attribués à partir de **procurations falsifiées**, avec la complicité présumée d'agents administratifs. Les vrais propriétaires n'avaient rien signé.

La leçon : une procuration se fabrique. Plus elle est précise, notariée et vérifiable, plus elle est difficile à imiter.

Ce que ta procuration doit contenir

Le texte final doit être rédigé par le notaire. Mais voici ce que tu dois exiger :

1. **Les identités complètes** : toi (numéro de passeport ou de carte, adresse à l'étranger) et la personne que tu autorises.
2. **Le terrain précis** : numéro du titre (ou de l'ACD, ou du NUP au Bénin), lieu, surface, nom du vendeur.
3. **Le prix maximum** autorisé.

4. **Ce que la personne PEUT faire** : signer l'acte de vente chez **un notaire nommé** et retirer le titre **à ton nom**.
5. **Ce qu'elle NE PEUT PAS faire** : encaisser l'argent, revendre, hypothéquer, acheter à son propre nom, se faire remplacer.
6. **Une date de fin** courte (par exemple 3 à 6 mois).
7. **Ton droit de l'annuler** à tout moment. Si tu l'annules, préviens par écrit le notaire et la personne.

Le **Kit 2** contient une liste de points à donner à ton notaire pour rédiger ta procuration.

Où la signer ? Apostille ou légalisation ?

Option 1 : au consulat ou à l'ambassade du pays du terrain, là où tu vis. C'est souvent le plus simple : le papier est fait par le pays lui-même. Demande à l'avance les pièces, le prix et le délai.

Option 2 : chez un notaire du pays où tu vis. Ensuite, le papier doit être reconnu dans le pays du terrain :

Pays du terrain	Apostille ?	Si la procuration est faite en France
Sénégal	Oui, depuis le 23 mars 2023	Apostille, ou dispense selon les accords (à vérifier)
Côte d'Ivoire	Non	Dispense de légalisation selon les tableaux officiels (à vérifier)
Cameroun	Non	Dispense (accord franco-camerounais de 1974, à vérifier)
Bénin	Non	Dispense (accord franco-béninois de 1975, à vérifier)
Gabon	Non	Légalisation obligatoire
Togo	Pas encore en vigueur (loi votée en août 2026)	Dispense selon les tableaux (à vérifier)
Guinée	Aucune preuve d'adhésion trouvée	Prévois la légalisation consulaire

À confirmer avec le notaire du pays du terrain : il doit accepter ta procuration. Situation relevée en novembre 2026.

Tu vis hors de France et le pays du terrain n'accepte pas l'apostille ? Il faut une légalisation « en chaîne » :

notaire local, puis autorités du pays où tu vis, puis consulat du pays du terrain. C'est long : signer directement au consulat est souvent plus simple.

À distance : en France, il existe une procuration notariée signée en visio avec un notaire français. C'est pratique, mais le notaire africain doit accepter ce document : demande-lui avant.

> *« N'écoutez pas les charlatans qui sont prêts à vous vendre n'importe quoi, par le simple fait que vous avez déjà dit la chose principale pour eux : vous êtes étrangère, et donc pleine d'argent. »*
>
> Message d'une internaute vivant à l'étranger, forum d'expatriés, 2023

CAS CONCRET — MAMADOU

Mamadou ne peut pas rentrer à Conakry pour la signature. Il va à l'ambassade de Guinée à Paris (service consulaire) avec son passeport et les références exactes du terrain. Sa procuration autorise son cousin à **signer cet achat-là, chez ce notaire-là**, pour un prix maximum, pendant 4 mois. Le cousin **ne peut pas encaisser** : l'argent part directement du compte de Mamadou vers le compte de l'étude. Mamadou envoie une copie de la procuration au notaire et lui demande de l'appeler le jour de la signature.

Les pièces à fournir, le prix et le délai sont à demander à l'ambassade : nous ne les avons pas trouvés.

NIVEAU DÉBUTANT

Retiens la formule : **un terrain, une vente, un notaire, une date de fin, zéro argent dans les mains**.

NIVEAU EXPERT

Ajoute « **sans faculté de substitution** », désigne le notaire instrumentaire, prévois la remise du titre au nom du mandant uniquement, et notifie toute révocation par écrit au notaire. Vérifie la forme exigée localement : au Cameroun, la vente d'un terrain titré doit être notariée, à peine de nullité.

ERREUR À ÉVITER

Donner une procuration générale « pour aller plus vite ». Elle peut servir à vendre ton terrain, à l'hypothéquer, ou à acheter au nom d'une autre personne.

ASTUCE

Après la signature, demande au notaire **une copie de l'acte** et, plus tard, **le titre à ton nom**. Au Bénin, tu peux suivre ta parcelle avec son NUP (code *401#) ; en Côte d'Ivoire, ton dossier sur le site SIGFU.

CHECKLIST : MA PROCURATION

- [ ] Elle est notariée (notaire ou consulat), pas sur papier libre.
- [ ] Elle vise un seul terrain, avec son numéro, et un notaire nommé.
- [ ] Elle fixe un prix maximum et une date de fin.
- [ ] Elle interdit d'encaisser, de revendre, d'hypothéquer et de se faire remplacer.
- [ ] Le notaire du pays du terrain a confirmé qu'il l'accepte (apostille ou légalisation).
- [ ] Je sais comment l'annuler, et je préviens par écrit si je l'annule.

Règles d'apostille et de légalisation relevées en novembre 2026 (sources officielles quand elles étaient lisibles, sinon tableaux publics, signalés « à vérifier »). Le fait réel est tiré d'une affaire publiée dans la presse africaine, rendu anonyme.

CHAPITRE 10

Protéger son terrain vide

Un terrain vide, dont le propriétaire vit loin, attire les escrocs. Montre que quelqu'un veille.

EN BREF

- Un terrain nu et jamais visité peut être **clôturé, occupé ou revendu** par d'autres pendant ton absence.
- Le meilleur bouclier reste le **titre à ton nom**. Ensuite, il faut **marquer** le terrain et le **visiter**.
- 6 protections simples : bornes et clôture, plaque, gardien, visites surprises, impôts à ton nom, photos datées.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Occupation

En simple : Le fait d'utiliser un terrain : y habiter, y construire, le clôturer, le cultiver.

En pro : *Mainmise matérielle sur un bien, qui peut créer une apparence de droit au profit de l'occupant.*

Impôt foncier

En simple : L'impôt payé chaque année par le propriétaire d'un terrain ou d'une maison.

En pro : *Contribution foncière assise sur les propriétés bâties ou non bâties, due par le propriétaire inscrit.*

Opposition

En simple : Une alerte officielle déposée au bureau foncier pour bloquer une vente ou un papier.

En pro : *Acte par lequel un tiers fait valoir ses droits pour empêcher une inscription ou une mutation au Livre foncier.*

Pourquoi un terrain vide est une cible

Un escroc cherche un terrain **qui n'a pas l'air d'avoir de maître** : pas de clôture, pas de bornes visibles, jamais de visite. Il peut le revendre, ou le clôturer pour

faire croire qu'il est à lui. Quand le vrai propriétaire revient, il doit se battre pendant des années.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST

Un réseau repère des **terrains nus**, souvent de personnes qui vivent à l'étranger. La nuit, il les **clôture** pour faire croire qu'il en est le propriétaire. Ensuite, il les vend à des acheteurs. Plusieurs membres du réseau sont arrêtés.

La leçon : un terrain qu'on ne visite jamais est un terrain qu'on peut te prendre.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2024

Pendant qu'un propriétaire séjourne en Europe, son terrain est **vendu à son insu**. Il découvre même que quelqu'un a payé les impôts du terrain à sa place, sans qu'il sache qui.

La leçon : paie toi-même les impôts de ton terrain, et garde les reçus. Ce sont aussi des preuves.

Les 6 protections

1. **Bornes visibles et clôture.** Fais vérifier les bornes par ton géomètre. Une clôture, même simple, montre que le terrain a un propriétaire. Demande s'il faut une autorisation pour clôturer dans ta commune.

2. **Une plaque.** « Propriété privée — Titre foncier n° … — Ne pas acheter. » Avec un numéro de contact (celui de ton notaire ou de ta personne de confiance).

3. **Un gardien**, si tu as des matériaux ou une construction sur place. Paie-le régulièrement : un gardien mal payé est un risque (chapitre 14).

4. **Des visites régulières, sans prévenir.** Toi quand tu rentres, ou une 2e personne de confiance. Change les jours.

5. **Les impôts fonciers à ton nom**, payés chaque année, avec les reçus gardés.

6. **Des photos et vidéos datées** du terrain, tous les 3 mois, avec les bornes et les voisins visibles. Si quelqu'un touche ton terrain, tu as des preuves.

> *« Je vis hors de mon pays depuis 35 ans. J'ai investi chez moi. Mes maisons sont fermées avec des vigilants payés pour cela. Je vais au pays chaque trimestre sans aviser… pour voir l'état de mes biens. Ça fonctionne. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur la construction au pays, 2026

Et si ta maison est finie mais vide ?

Une maison vide pose les mêmes problèmes. Beaucoup la confient à un parent « pour la garder ». Des années plus tard, le parent se croit chez lui. Une autre solution : la **mettre en location** avec un contrat écrit et une agence ou une personne qui gère, contre reçus. Le loyer paie l'entretien, et le contrat dit clairement qui est le propriétaire.

> *« Elle aurait dû mettre sa maison en location au lieu de la confier à un parent. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur la construction au pays, 2026

CAS CONCRET — AÏCHA

Aïcha a enfin un terrain avec ACD à son nom, à Bingerville. Elle ne peut pas construire tout de suite. Elle fait vérifier les bornes, construit un petit mur de clôture, pose une plaque avec le numéro de l'ACD, et passe **un dimanche par mois**, à des dates différentes, pour prendre des photos. Un jour, elle trouve des piquets plantés par un inconnu : elle a ses photos datées et son ACD, et va directement voir son notaire.

NIVEAU DÉBUTANT

Un terrain protégé, c'est un terrain qui **se voit** : bornes, clôture, plaque, et quelqu'un qui passe.

NIVEAU EXPERT

Fais faire un **certificat de propriété** tous les ans pour vérifier qu'aucune inscription (hypothèque, opposition, mutation) n'a été faite à ton insu. En cas d'occupation, fais constater par un **huissier** avant toute discussion, et consulte un avocat.

ERREUR À ÉVITER

Laisser le terrain sans papiers à ton nom « parce qu'il est vide et qu'on n'en a pas besoin pour l'instant ». Un terrain sans titre et sans occupation peut être revendu, même des années plus tard (chapitre 2).

ASTUCE

Pour les photos, demande toujours la même vue : depuis la même borne, avec le même voisin en arrière-plan. Tu verras tout de suite si quelque chose a changé.

CHECKLIST : MON TERRAIN VIDE EST PROTÉGÉ

- [ ] Le titre est à mon nom, l'original est en lieu sûr.
- [ ] Les bornes sont visibles et vérifiées par mon géomètre.
- [ ] Une clôture et une plaque avec le numéro du titre sont en place.
- [ ] Quelqu'un passe au moins une fois par mois, sans prévenir.
- [ ] Je paie moi-même les impôts fonciers et je garde les reçus.
- [ ] J'ai des photos datées tous les 3 mois.
- [ ] Je demande un certificat de propriété chaque année.

Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes.